

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066095-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMÁTICA DE RECORRIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SINGULARIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se, em seguida, à baixa e arquivamento dos autos. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5066095-15.2024.4.02.5101

510014257576 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066095-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face de decisão judicial de evento 193 dos autos originários, que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa fixada (*astreints*) para R\$ 30.000,00, com arrimo no art. 537, § 1º, do CPC, que assim dispõe: *"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la"*, quando verificar que *"se tornou insuficiente ou excessiva"* ou ainda *"o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para descumprimento"*.

O recurso foi distribuído à 3ª Relatoria em 19/08/2024, vindo-me os autos nesta data por redistribuição pela prevenção ao Recurso Inominado nº 5005635-30.2022.4.02.5102, no qual este colegiado manteve a sentença de procedência que condenou os réus a realizarem a cirurgia de reconstrução do trato intestinal da parte autora, sob pena de multa diária, cujo percentual foi fixado na origem.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

A questão de fundo versa sobre a **recorribilidade** das decisões interlocutórias na sistemática dos Juizados Especiais Federais. O art. 5º da Lei nº 10.259/2001 estabelece que, no âmbito dos JEFs, além das medidas de urgência, somente se admite recurso de sentenças definitivas.

No caso, a parte ré da demanda originária interpôs agravo de instrumento (medida cautelar) que somente pode ser interposto tendo como fundamento as situações previstas no próprio dispositivo legal, ou seja, contra decisões proferidas em fase de conhecimento que eventualmente possam causar dano irreparável ou de difícil reparação (aquelas que deferem ou indeferem tutelas antecipadas),

Na sistemática dos Juizados Especiais, essa espécie recursal não é admitida a fim de combater decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença.

Já nos casos de decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença/execução e que não apreciem tutelas de urgência, o agravo de instrumento também não se revela como meio processual adequado, haja vista o disposto no Enunciado nº 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

*Enunciado nº 73: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, **salvo na fase de cumprimento da sentença** e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.*

Sendo assim, pelo fato de o presente recurso (agravo) não estar previsto no ordenamento que regula o procedimento nos Juizados, este não merece ser conhecido.

Cabe destacar que os recursos estabelecidos no CPC não são automaticamente aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais Federais, somente subsidiariamente e quando não for incompatível com o procedimento sumaríssimo previsto, sob pena de afrontar ao princípio da celeridade e da simplicidade, base sobre a qual foram estes concebidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro caminha no mesmo sentido, admitindo, na fase de cumprimento da sentença, a impetração de mandado de segurança e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, tendo em vista inexistir previsão legal ou regimental de recurso cabível.

In casu, nota-se que a decisão recorrida foi proferida em fase de execução, pelo que a via mandamental seria a via adequada para sua impugnação, por se afigurar compatível com rito e com a fase processual.

Deste modo, conclui-se pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, porquanto igualmente inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva.

Destacam-se os seguintes precedentes das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: 5042894-91.2024.4.02.5101 e 5029975-70.2024.4.02.5101.

Pelo exposto, voto no sentido de **NÃO CONHECER do recurso**, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se, em seguida, à baixa e arquivamento dos autos. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).